CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. 2 DE MAYO 1191,
Juez:CERCEDO FALCON Juana Silvia FAU 20573016786 soft
Fecha: 20/05/2026 11:42:43,Razón: RESOLUCION JUDICIAL,D.Judicial: HUANUCO / HUANUCO,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. 2 DE MAYO 1191,
Secretario:ROSAZZA BERROSPI Humberto Guido FAU 20573016786 soft
Fecha: 20/05/2026 13:10:26,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: HUANUCO / HUANUCO,FIRMA DIGITAL

2° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00355-2021-0-1201-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CERCEDO FALCON, JUANA SILVIA
ESPECIALISTA : HUMBERTO ROSAZZA BERROSPI
PERITO : VILLEGAS VILLANUEVA, EVELYN JANNETH
CULQUICONDOR JACHA, DANIEL FERNANDO
ING DANIEL FERNANDO CULQUICONDOR JACHA
ING EVELYN JANNETH VILLEGAS VILLANUEVA
DEMANDADO : LA EMPRESA ANTARA CORPORATION S R L
ANCAHUASI TAKASE, VICTOR HUGO
DEMANDANTE : BANCO BBVA PERU

RESOLUCIÓN NRO.32
Huánuco, quince de mayo
Del año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: con el escrito signado **N°3649-2026,** presentado por el abogado del ejecutante BANCO BBVA PERU, al principal: **TÉNGASE** por cumplido el mandato ordenado mediante resolución número 31 en los términos que expone; **Y, CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 731º del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 4º de la Ley No. 32297 "*Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo*"."; y siendo el estado del proceso el de ejecución forzada, corresponde continuarse con los actos de ejecución, esto es el remate del bien otorgado en garantía real de Hipoteca.

SEGUNDO: Conforme se tiene señalado en la resolución que antecede, mediante R.A. No. 000171-2021-PCSJHN-PJ, de fecha 04 de mayo del presente año, se dispuso la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judicial – REMAJU – en la Corte Superior de Justicia de Huánuco; y verificándose que en el caso de autos cumple

con los requisitos establecidos en el artículo 12º [1] de la Ley 30229 y artículo 13.1[2] del Reglamento de dicha Ley, es procedente ordenarse el remate judicial electrónico.

TERCERO: Es pertinente señalar a las partes, que conforme a los lineamientos establecidos para el remate judicial electrónico, el órgano jurisdiccional al disponer dicho remate, **emitirá una única resolución, la cual dará cobertura no solo a la primera sino de manera automática a la segunda y de ser el caso a la tercera convocatoria;** esto es si el remate es declarado desierto en la primera convocatoria; la segunda y de ser el caso la tercera será generada automáticamente en el sistema REM@JU, y sin que sea necesario emitir nueva resolución por el órgano jurisdiccional, ello conforme lo dispone el artículo 13º de la Ley 30229, que señala:

> *13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el Martillero Público a cargo lo declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial*[3].
>
> *13.2 De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.*

Y, en el supuesto que en la tercera convocatoria no haya postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, estado en el cual se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

CUARTO: Conforme lo dispone el artículo 14º del Reglamento de la Ley 30229, son causales para la oposición al remate electrónico judicial, las siguientes:

---

[1] **Artículo 12º**: Condiciones para remate por internet:
El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:
- **a)** Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- **b)** Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- **c)** Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa.

[2] **Artículo 13**.- Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU
13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731 del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley.

[3] Numeral modificado por Ley No. 32297.

a) Que, en la circunscripción jurisdiccional donde se dispone el remate no se encuentre implementado el REM@JU; o

b) Que, en el lugar donde se ubica el bien o se dispone el remate no existan las facilidades tecnológicas necesarias para acceder al REM@JU, lo cual debe ser verificado por el Poder Judicial en atención a la información que brinde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12 de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

La oposición se interpone ante el Juez que dispuso el remate mediante los mecanismos que disponga el Poder Judicial.

La oposición se resuelve en el plazo de tres (3) días hábiles de formulada, sin necesidad de correr traslado, mediante resolución motivada e inimpugnable.

QUINTO: Por otro lado, teniendo en consideración las modificaciones realizadas a la Ley No. 30229, la figura del martillero público (órgano de auxilio judicial) ha sido nuevamente incorporada a los Remates Judiciales, la misma que había sido suprimida a la dación de la citada ley, significando con ello, que los remates judiciales (REMAJU) a partir de la entrada en vigencia de dicha norma estarán a cargo del martillero público hábil que se encargará entre otros aspectos: i) declarar desierto el remate en caso no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base; ii) efectuar otra publicidad por su cuenta en internet y otros medios; y, iii) autenticar el certificado de postor ganador.

Sin embargo, a la fecha aún no se ha incorporado al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, razones por la cuales se viene continuando con la convocatoria en REMAJU sin martillero público, hasta que se implemente la Cámara del Martillero Público, por cuanto no podría paralizarse los procesos en la etapa de ejecución, considerando que a la fecha se continúan con las convocatorias conforme es de verse del portal de REMAJU del Poder Judicial.

En consecuencia, atendiendo a lo antes señalado, **SE RESUELVE:**

1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL,** por tanto, procédase al **REMATE** del bien inmueble otorgado en garantía real de hipoteca; iniciando con la **PRIMERA CONVOCATORIA.**

2) En caso de declararse desierto la primera convocatoria del remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al remate en **SEGUNDA CONVOCATORIA,** y de ser el caso en **TERCERA CONVOCATORIA.**

3) ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:

a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** Es un inmueble urbano, ubicado en la Calle La Libertad S/N, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, inscrito en la Partida Electrónica N° 02017372 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII – Oficina registral Huánuco.

b) CARGAS Y GRAVÁMENES CONOCIDOS:

1. **Asiento D0003 de la P.E. N° 02017372**-Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII-Sede Huancayo-Oficina Registral Huánuco, se encuentra inscrita la constitución de hipoteca a favor del acreedor hipotecario BBVA BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US$ 150,000.00;

c) TASACIÓN COMERCIAL:

El valor comercial del inmueble es la suma de **OCHOCIENTOS DOCE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 54/100 SOLES (S/ 812,241.54)**, según lo establecido en la cláusula quinta de la Escritura Pública de constitución de hipoteca.

d) PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras (2/3) del valor de la tasación que asciende a la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 36/100 SOLES, (S/ 541,494.36)**.
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la reducción del **15%** de la base de la postura de la primera convocatoria, ascendiendo a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA MIL, DOSCIENTOS SETENTA CON 21/100 SOLES, (S/ 460,270.21).**
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la reducción del **15%** de la base de la postura de la segunda

convocatoria, ascendiendo a la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 68/100 SOLES, (S/ 391,229.68)**.

e) OBLAJE: El **postor** deberá oblar el 10% de la tasación en depósito electrónico judicial, en la moneda de tasación conforme al artículo 17º del Reglamento de la Ley N° 30229; **así como** el arancel correspondiente donde debe constar el número de expediente, juzgado y número documento nacional de identidad[4].

f) PUBLICACIÓN: PROCÉDASE a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme al artículo 15º de la Ley N° 30229, **FÍJESE** los carteles en el local del Juzgado (periódico mural habilitado en el primer piso) y en el inmueble sub litis, para ello **DISPONGO** que la Especialista Legal, una vez quede consentida la presente resolución (por el solo transcurso del plazo) sin necesidad de expedir resolución que la declare, proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema REM@JU y la **PUBLICACIÓN** del aviso de convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el procedimiento, previniendo todos los plazos correspondientes, bajo responsabilidad.

4) SE EXHORTA a los postores que para participar válidamente deberán crear una casilla electrónica SINOE del Poder Judicial, asimismo, realizar el registro correspondiente en el aplicativo virtual del REM@JU, el cual se encuentra en la página web del Poder Judicial y efectuar los pagos correspondientes conforme al Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2026.

5) NOTIFÍQUESE con las formalidades de Ley.-

---

[4] **Artículo 17.- Pago de oblaje**
17.1 El pago del oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien.
17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago del oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.
17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblaje, correspondientes.